

Résiliation — extrait des CGV (articles 11 à 14)

corpus/cgv-resiliation.md · 461 mots

id cgv-resiliation

statut current

public public

maj 2026-04-02

Article 11 — Demande de résiliation

Le client peut demander la résiliation de son contrat à tout moment, par téléphone, depuis l'espace client, ou par lettre recommandée. La demande est réputée reçue le jour de son enregistrement.

Le **préavis est de 10 jours** à compter de la réception de la demande. Le service reste actif et facturé pendant cette période. La dernière facture est calculée au prorata des jours de service effectifs, augmentée le cas échéant des frais prévus à l'article 12.

Article 12 — Frais de résiliation anticipée

Lorsque le contrat comporte une période d'engagement non échue, des frais de résiliation anticipée sont dus. Leur calcul dépend de l'ancienneté du contrat :

- **Contrat de moins de 12 mois d'ancienneté** : la totalité des mensualités restant dues jusqu'au terme de l'engagement est exigible.
- **Contrat de 12 mois d'ancienneté ou plus** : seul **le quart (25 %) des mensualités restant dues** jusqu'au terme de l'engagement est exigible.

L'ancienneté se compte à partir de la date de mise en service, et non de la date de commande. Un contrat sans engagement, ou dont l'engagement est arrivé à terme, ne donne lieu à aucun frais de résiliation.

Exemple. Un contrat à 29,99 €/mois, souscrit avec 24 mois d'engagement, résilié après 18 mois de service : il reste 6 mensualités, l'ancienneté dépasse 12 mois, les frais sont donc de $6 \times 29,99 \times 25 \% = 44,99$ €.

Article 13 — Cas d'exonération

Aucun frais de résiliation anticipée n'est dû dans les situations suivantes, sur présentation d'un justificatif :

- déménagement vers une zone non couverte par le réseau Néova ;
- perte d'emploi consécutive à un licenciement (contrat de travail à durée indéterminée) ;
- surendettement reconnu par une commission de la Banque de France ;
- hospitalisation de longue durée ou incapacité durable ;
- décès du titulaire du contrat ;
- mutation professionnelle à plus de 200 km ;
- modification unilatérale des conditions contractuelles par Néova, dans les quatre mois suivant sa notification.

Le traitement de ces demandes suppose l'examen d'un justificatif et relève d'un conseiller.

Article 14 — Restitution des équipements

Les équipements fournis restent la propriété de Néova. Ils doivent être retournés **dans les 15 jours calendaires** suivant la date effective de résiliation.

À défaut de restitution dans ce délai, ou en cas de retour d'un matériel détérioré, une indemnité est facturée :

Équipement	Indemnité
Box Néova 6	89 €
Box Néova 5	69 €
Décodeur TV	49 €
Routeur de secours 4G	79 €
Bloc d'alimentation ou télécommande seuls	12 €

Cette indemnité est cumulable avec les frais de résiliation anticipée de l'article 12 : les deux montants doivent être annoncés ensemble au client lorsqu'il demande une estimation du coût de sa résiliation.

Les cartes SIM et les jarretières optiques ne sont pas à retourner.